

ORGANIZAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA VI – ESTADOS II

Número de Deputados na Assembleia Legislativa

Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos forem os Deputados Federais acima de doze.

ATENÇÃO



5m

As bancas costumam cobrar a quantidade de número de deputados como certo ou errado. Exemplo: “Se o estado tiver 51 deputados federais, terá 76 deputados estaduais”.

$X \text{ (Estaduais)} = Y \text{ (Federais)} + 24$

Estado = 51 (Federais) + 24 = 76?

$51 + 24 = 75$

A questão apresentada está incorreta.

Obs.: São Paulo possui 70 federais.

O número de deputados federais é decidido de acordo com a população e o número dos estaduais é conforme os federais. Dessa forma, quando ocorre a reorganização no âmbito Federal repercute no Estadual.



10m

§ 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais, aplicando-sê-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas.

Obs.: deputados federais, estaduais e distritais possuem as mesmas regras.

§ 2º O subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os **arts. 39, § 4º, 57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I**.

- Os deputados federais ganham o teto do Supremo Tribunal Federal: 100%.
- Deputados estaduais: 75%.
- Vereador: de 75% a 20%.

Obs.: leis passam por sanção ou veto.

§ 3º Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria, e prover os respectivos cargos.

§ 4º A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

A iniciativa popular na esfera Federal:

- O povo pode propor: LC/LO.
- O povo não pode propor: EC.

A iniciativa popular no âmbito Estadual:

- O povo pode propor: LC/LO/EC (se estiver previsto na Constituição Estadual).



TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no **art. 77**.

Obs.: no caso de dupla vacância, há um regramento valendo para o Presidente e outro para governadores e prefeitos, desdobrando em dupla vacância de motivação eleitoral, valendo a Lei Federal e cabendo privativamente à União legislar sobre o direito eleitoral, ou motivação não eleitoral, valendo a autonomia do ente federado.

§ 1º Perderá o mandato o Governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no **art. 38**, I, IV e V.

§ 2º Os subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõem os **arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I**.



Obs.: é lei para deputados, governador/vice e secretário. Entretanto, no caso do governador/vice e secretário, a iniciativa é do executivo e o projeto de lei é apresentado pela Assembleia.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
